

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3557/2538

นาย สมพล สุวิชากุล  
นาง ดวงใจ วีระสาสน์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวและที่ดินพิพาทจำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของตึกแถวและที่ดินพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องแย้งขอให้ศาล พิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับศ. และอ.เป็นโมฆะโดยศ. และอ. รับซื้อฝากที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยจำเลยไม่เคยขายที่ดินพิพาทให้โจทก์โจทก์ จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเป็นการต่อสู้ว่าจำเลยมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ เป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมแต่เมื่อมีผลกระทบถึงสิทธิของศ. และอ. บุคคล ภายนอกที่มีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยจึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่อาจบังคับได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ และ ชดใช้ค่าเสียหายโดยอ้างว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 883 และ 1329 ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 2381 และ 25/6 ซึ่ง ปลูกในที่ดินดังกล่าว จำเลยอาศัยอยู่ในบ้านพิพาท ขอให้ขับไล่

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยขายฝากที่ดินพิพาทไว้กับนางสาวศิวพร สุ วรรณเกษร และนางสาวอัญชลี เสมาจันทร์จำเลยไม่เคยขายที่ดินพิพาทให้โจทก์

โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทที่จะมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับนางสาวศิวพร สุวรรณเกษร และนางสาวอัญชลี เสมาชันท์ เป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้น สั่ง รับคำ ให้การ แต่ ไม่รับฟ้อง แย้ง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับนางสาวศิวพร สุวรรณเกษรและนางสาวอัญชลี เสมาชันท์เป็นโมฆะนั้น เป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวและที่ดินพิพาท ซึ่งจำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของตึกแถวและที่ดินพิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับนางสาวศิวพรและนางสาวอัญชลีเป็นโมฆะ จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเลยฟ้องแย้งโจทก์ในเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทที่โจทก์ทำกับนางสาวศิวพรและนางสาวอัญชลี ซึ่งรับซื้อฝากที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยจำเลยไม่เคยขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการต่อสู้ว่า จำเลยมีสิทธิในที่ดินที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยดีกว่าโจทก์เพราะที่ดินพิพาทยังเป็นของจำเลย จึงเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิม แต่ฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้ศาลพิพากษาว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับนางสาวศิวพรและนางสาวอัญชลีเป็นโมฆะนั้นเป็นฟ้องแย้งที่มีผลกระทบถึง

สิทธิของนางสาวศิวพรและนางสาวอัญชลีบุคคลภายนอกที่มีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยจึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่อาจบังคับได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |